

Nr. 12 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz). 18. Januar 1938*R 43 II/945a, Bl. 22–23 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Nicht zur Veröffentlichung bestimmt.*

Es ist bisher Sache der einzelnen Länder gewesen, die allgemeine Schulpflicht gesetzlich zu regeln. Zwar ist für das ganze Reich in Art. 145 der Weimarer Verfassung der Grundsatz ausgesprochen, daß allgemeine Schulpflicht bestehe und daß ihrer Erfüllung die Volksschule mit mindestens acht Jahren sowie die anschließende Fortbildungsschule diene². Dieser Grundsatz hat jedoch eine einheitliche Ausrichtung der Ländergesetzgebung über die Schulpflicht nicht bewirkt. Bayern und Württemberg haben die achtjährige Dauer der Volksschulpflicht nur teilweise durchgeführt und sich im übrigen auf eine siebenjährige Volksschulzeit beschränkt. Aber auch in den Ländern, welche den Grundsatz der achtjährigen Volksschulpflicht verwirklicht haben, weichen die Vorschriften über den Beginn und das Ende, über die Art der Erfüllung der Schulpflicht, über den Schulzwang sowie über zahlreiche andere Einzelheiten erheblich voneinander ab, ohne daß ein zwingender Grund für die Verschiedenheiten erkennbar wäre. Noch größere Zersplitterungen zeigen die Ländergesetze über die Fortbildungs-(Berufs-)Schulpflicht. Da es vielfach Selbstverwaltungskörpern überlassen worden ist, die Berufsschulpflicht einzuführen, wird in weiten Gebieten des Reiches nur ein Teil der Jugendlichen durch die Berufsschule erfaßt. Es kann daher praktisch von dem Bestehen einer *allgemeinen* Berufsschulpflicht gar nicht gesprochen werden. Rücksichten auf örtliche Eigentümlichkeiten und vielfach falsch verstandene finanzielle Gesichtspunkte haben außerdem zu Unklarheit und Unübersichtlichkeit der geltenden Vorschriften über die Berufsschulpflicht geführt³.

Die Notwendigkeit, diese Zersplitterungen durch eine reichsgesetzliche Regelung zu beseitigen, tritt immer dringender hervor, je mehr auch auf anderen Gebieten der Wunsch nach Klarheit und Einfachheit zu zusammenfassender Regelung einheitlich lösbarer Aufgaben drängt.

Nachdem im Zuge der *Reichsreform* die Schranken der Länderstaatsangehörigkeit gefallen sind, hat es seinen Sinn verloren, die Schulpflicht für die Staatsangehörigen jedes Landes durch Landesgesetz zu begründen und die Erfassung der sonst im Staatsgebiet befindlichen Reichsangehörigen durch verwickelte Ländervereinbarungen oder Sonderbestimmungen zu regeln. Die Verschiedenheit der Ländergesetze über die Schulpflicht hat überdies ihre praktische Durchführung bei einem Wohnsitzwechsel – namentlich in den Grenzgebieten der einzelnen Länder – seit jeher erschwert. Sie hat das Zustandekommen einheitlicher Richtlinien über das Verfahren bei der Umschulung schulpflicht-

¹ Vorgelegt vom RERzM zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren m. d. B., die Einspruchsfrist „wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit“ auf acht Tage zu begrenzen. Vom RMRk am 22. 1. 1938 mit Frist bis 31. 1. in Umlauf gesetzt; R 43 II/945a, Bl. 18–23. Diverse Entw.- Fassungen seit 1935 und Niederschrift über die Ressortbesprechung vom 4. 5. 1937 in: R 4901/11922. Zu Inhalt, Intention und Vorgeschichte des Gesetzes s. den Beitrag des Ref. MR Galandi in: DWEV 1938, nichtamtl. Teil S. 137*–141*; vgl. O. OTTWEILER und K. KÜMMEL in: HEINEMANN, Erziehung und Schulung I, S. 200 f., 278–280.

² Art. 145 WRV lautete: „Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung dient grundsätzlich die Volksschule mit mindestens acht Schuljahren und die anschließende Fortbildungsschule bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre. Der Unterricht und die Lernmittel in den Volksschulen und Fortbildungsschulen sind unentgeltlich.“

³ Die Absicht einer Separatregelung durch ein „ReichsberufsschulG“, dessen Entw. 1936 vorlag, war aufgegeben worden; Text s. KÜMMEL, Quellen, Nr. 42.

tiger Kinder von Land zu Land bisher vereitelt und sich auch insofern als ein Hindernis auf dem Wege zur Reichseinheit erwiesen.

Die Beseitigung der Verschiedenheiten auf dem Gebiete der Schulpflichtgesetzgebung ist im besonderen unerlässlich für eine *reichsrechtliche Neuordnung des Schulwesens*. Die Bestimmungen über den Beginn, die Dauer und die Erfüllung der Schulpflicht sind für die Feststellung des Umfanges, der Ausstattung und der Kosten der Pflichtschuleinrichtungen von entscheidender Bedeutung. Wichtige Zweige der Schulverwaltung, insbesondere das Schullastenwesen können daher nur dann einheitlich aufgebaut werden, wenn die Schulpflicht überall im Deutschen Reiche gleichmäßig geregelt ist. Ebenso ist aber auch für die Durchführung einheitlicher Bestimmungen über den Schulaufbau, über das Lehr- und Erziehungsziel der einzelnen Schularten und über die Gestaltung der Lehrpläne eine gleichmäßige Regelung der Schulpflicht von höchster Wichtigkeit.

Neben diesen mehr formalen Gründen sind vor allem aber auch tiefgreifende sachliche Erwägungen für die Forderung nach einem Reichsschulpflichtgesetz maßgebend. Bei den gesteigerten Anforderungen, die der nationalsozialistische Staat an jedes Glied der Volksgemeinschaft stellen muß, ist die Ausdehnung der *achtjährigen Dauer* der Volksschulpflicht auf alle Teile des Reichs eine *politische und kulturelle Notwendigkeit*. In nicht geringerem Maße gilt dies von der Forderung nach einheitlicher und straffer Durchführung der *Berufsschulpflicht*. Es darf nicht, wie bisher, der Gunst oder Ungunst örtlicher Verhältnisse, dem zufälligen Bedürfnis einzelner Gemeinden oder Unternehmen überlassen bleiben, ob der Jugendliche in den Genuß der Berufsschule gelangt. Durch planmäßige Durchführung der Berufsschulpflicht muß vielmehr dafür Sorge getragen werden, daß tunlichst *alle* Jugendlichen für den Beruf soweit als irgend möglich gefördert und gleichzeitig dazu erzogen werden, sich auch innerlich zu ihrem Beruf und zu der Arbeit überhaupt richtig einzustellen. Im Rahmen der Aufgaben, die dem deutschen Volke durch den Vierjahresplan gestellt sind, kommt dieser Zielsetzung besondere Bedeutung zu.

Um allen diesen Anforderungen gerecht zu werden, beschränkt der Entwurf des Reichsschulpflichtgesetzes sich nicht darauf, einige Programmsätze aufzustellen, denen ähnlich wie den Grundsätzen der Weimarer Verfassung die gestaltende Kraft fehlen würde. Er bringt vielmehr Einzelbestimmungen, welche die praktische Anwendbarkeit des Gesetzes sicherstellen. In den Bestimmungen über die *Volksschulpflicht* übernimmt der Entwurf bewährte Einrichtungen der Gesetzgebung der Länder, insbesondere des Preußischen Schulpflichtgesetzes vom 15. Dezember 1927 (Gesetzsamml. S. 207). Durch die Vorschriften über die Schulpflicht geistig und körperlich behinderter Kinder erleichtert er dabei die Durchführung rassepflegerischer und rasseerzieherischer Maßnahmen⁴. Die Bestimmungen über die *Berufsschulpflicht* tragen der naturgegebenen Mannigfalt des Berufsschulwesens Rechnung. Sie sind so gefaßt, daß ihre Handhabung dem Aufbau dieses Schulzweiges ohne Schwierigkeiten angepaßt werden kann.

In seiner ganzen Anlage ist der Entwurf im übrigen bestrebt, dem Gedanken Ausdruck zu geben, daß die allgemeine Schulpflicht keine Zwangseinrichtung für Volks- und Berufsschüler ist, sondern die selbstverständliche, alle Kinder und Jugendlichen ausnahmslos umfassende Verpflichtung, sich zum Besten der Volksgemeinschaft in die planmäßige Erziehungsordnung der Schule einzufügen⁵.

⁴ Hierzu GesEntw. § 6 *Schulpflicht geistig und körperlich behinderter Kinder*: „(1) Für Kinder, die wegen geistiger Schwäche oder wegen körperlicher Mängel dem allgemeinen Bildungsweg der Volksschule nicht oder nicht mit genügendem Erfolge zu folgen vermögen, besteht die Pflicht zum Besuch der für sie geeigneten Sonderschulen oder des für sie geeigneten Sonderunterrichts (Hilfsschulen, Schulen für Krüppel, Blinde, Taubstumme u. ä.).“

(2) Darüber, ob diese Verpflichtung im einzelnen Falle besteht, und darüber, welche Sonderschule diese Kinder zu besuchen oder an welchem Sonderunterricht sie teilzunehmen haben, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.

(3) Für taubstumme Kinder beginnt die Schulpflicht ein Jahr später.

(4) Für blinde und für taubstumme Kinder kann die Schulpflicht über die im § 4 Abs. 2 vorgesehene Zeit [ein Jahr] hinaus bis zur Dauer von insgesamt 3 Jahren verlängert werden, wenn anzunehmen ist, daß sie dadurch dem Ziele der Sonderschule nähergebracht werden können.“

⁵ Der BVJP legte mit Schnellbrief vom 29. 1. 1938 „vorsorglich“ Widerspruch gegen das Gesetz ein: „Es ist notwendig, daß der Entwurf in seiner jetzigen Fassung den z. Zt. vordringlichen Forderungen des Arbeitseinsatzes – zum mindesten für eine Über-

gangszeit – angepaßt wird.“ R 43 II/945a, Bl. 24. Desgleichen hielt der RAM den Ausfall eines ganzen Lehrlingsjahrgangs in den Ländern, in denen die Schulpflicht nun allgemein von sieben auf acht Jahre verlängert werden sollte, für untragbar und bat, es dort bis auf weiteres beim alten Recht zu belassen: „Bei dem gegenwärtigen erhöhten Nachwuchsbedarf erscheint es nicht ratsam, die im Berufseinsatz der Jugendlichen bestehenden Schwierigkeiten zu vermehren.“ Ebd. Bl. 25. Das AA schließlich regte an, die Vorschrift des § 1 (2), wonach die Schulpflicht nur durch den Besuch einer „reichsdeutschen Schule“ erfüllt werden konnte, elastischer zu fassen, um nicht den Gegnern der dt. Auslands- und Propagandaschulen wohlfeile Argumente zu liefern; ebd. Bl. 26. Die Wünsche des BVJP und des RAM wurden am 11. 2. 1938 in einer Ressortbesprechung verhandelt: Dok. Nr. 40.

Zitierhinweis

Nr. 12 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz). 18. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d012>